

1501196-49.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... e era considerado "garagem" do tráfico. O réu negou o tráfico e disse que estava urinando. O réu já tem passagem por tráfico quando era menor de idade. No mesmo sentido o testemunho do investigador Rodrigo Padoan Albanez, mencionando, ainda, que localizaram 77 eppendofs de cocaína numa sacola, dois passos para frente encontraram outra sacola com maconha e, mais a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501196-49.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501196-49.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203194/2020 - DEL.POL.LEME, 13062699 - DEL.POL.LEME, 4014/20/807 - DEL.POL.LEME, 2203194 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALISSON BARBOSA BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE CAVASSO

Vistos.

TALISSON BARBOSA BEZERRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 18 de agosto de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Sebastião Rodrigues de Lara, n.º 1, Jardim Empyreo, neste Município de Leme, para fins de tráfico, 150 trouxinhas contendo cerca de 143,74 gramas de maconha e 77 cápsulas plásticas contendo cerca de 76,17 gramas de cocaína (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 22/23 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 26), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 107) e apresentou defesa prévia (fls. 113/139).

A denúncia foi recebida (fls. 143).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a

condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do acusado pela insuficiência de provas, e subsidiariamente, no caso de condenação pelo crime de tráfico, requereu o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa do acusado e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação provisória (fls. 26), laudo químico-toxicológico (fls. 102/102), de descrição (fls. 103/105) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa.

A testemunha Fernando Coradini, policial civil, relatou que, na data dos fatos, realizava diligências na companhia de outros policiais, pelo bairro Empyreo, quando avistaram o indiciado em um terreno baldio, abaixado num desnível, próximo a um muro, mexendo em algo. Ao perceber a presença da viatura o indiciado, já conhecido pelo envolvimento com tráfico, se levantou e saiu sentido da rua. Abordado, o réu desconversou. Ao vasculharem o local onde o indiciado estava abaixado encontraram uma sacola aberta, contendo pó branco. Próximo ao local, encontraram outra sacola contendo muitos flaconetes vazios, trouxinhas de maconha e um pote contendo um pó branco. O réu já conhecido dos policiais e era considerado "garagem" do tráfico. O réu negou o tráfico e disse que estava urinando. O réu já tem passagem por tráfico quando era menor de idade.

No mesmo sentido o testemunho do investigador Rodrigo Padoan Albanez, mencionando, ainda, que localizaram 77 eppendorfs de cocaína numa sacola, dois passos para frente encontraram outra sacola com maconha e, mais a frente, outra sacola com pó branco, comumente utilizado para misturar na cocaína, fita plástica e eppendorfs vazios. O réu estava à esquerda da moita da fls. 46/47. O réu negou que a droga era dele. Tinha informações de que o réu era garagem do réu.

As declarações em juízo coadunam com aquelas prestadas na fase inquisitorial (fls. 3/4).

A informante Gabriele Taina disse que é irmã do réu. Ele estava brigando com seus filhos na garagem. A informante estava no banheiro. O réu queria usar o banheiro e, como estava ocupado, ele foi no terreno próximo. Ele não estava com nenhuma sacola. Ele estava tralhando na época.

Interrogado, o acusado disse que tem 20 anos e está trabalhando na mercenaria há 02 meses. Negou o fato. Disse que foi utilizar o terreno para fazer suas necessidades, próximo a sua casa porque o banheiro estava ocupado pela sua irmã. Não viu os policiais encontrarem as drogas. Não sabe de quem são as drogas localizadas. Olhando a foto de fl. 19, foi urinar perto do pé de mamona. A casa do réu fica após o sofá indicado a fl. 19.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, as testemunhas policiais apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos.

O acusado negou a prática delitativa, dizendo que ali estava para fazer suas necessidades. Todavia, não fez a mínima prova do alegado. Isso porque ele foi flagrado pelos policiais abaixado rente ao muro e, ao visualizar a viatura, saiu andando e tentando disfarçar. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem e foram até o local no qual estava o réu e encontraram as sacolas contendo cocaína, maconha, fita adesivas, flacontes vazios e um pó branco.

Portanto, as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga - indicam o tráfico, sobretudo porque não vislumbro razão para que as testemunhas policiais intencionassem prejudicar o acusado e imputar a prática de grave crime. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA -

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de resistência, inviável a absolvição - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada." (TJSP; Apelação Criminal 1500329-96.2021.8.26.0552; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022) - grifei;

Ademais, o réu já era conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento no tráfico, bem como o local também é conhecido na cidade por ser ponto de tráfico de drogas.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e insuficientes para elevar a pena-base. Assim, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa (na data do fato). Todavia, a pena já foi fixada no mínimo legal. 3ª fase: Não há causas de aumento. Tendo em vista a primariedade e não comprovação do envolvimento do réu em atividade ou organização criminosa, reduzo a pena em 1/6, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e natureza da droga apreendida (cocaína) que causa maior maléfico à sociedade, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417(quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos. Ademais, foi encontrada droga (cocaína) de grande poder viciante e degenerador de personalidade.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não reputo a medida socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade.

A respeito, já se manifestou a jurisprudência: " APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 PARCIAL ACOLHIMENTO. - Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Contudo, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e as demais

circunstâncias do delito, as quais revelam não se tratar o réu de ínfimo e eventual traficante, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6. Recurso Ministerial parcialmente provido, para majorar as penas aplicadas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e para, em cumprimento ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603/SP, fixar o regime inicial semiaberto. (TJSP; Apelação Criminal 1500972-93.2019.8.26.0594; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de Declaração Criminal nº 1500469-69.2021.8.26.0540/50000 -Voto nº 2205 14 Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021). Ausentes informações acerca da condição econômica do acusado, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado

TALISSON BARBOSA BEZERRA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417(quatrocentos e dezessete) dias-multa, no mínimo legal. Autorizo o apelo em liberdade, pois assim respondeu à acusação. Já autorizada a incineração da substância apreendida (fls. 41). Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas. Leme, 06 de dezembro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA